

海洋法

主讲：尚琛晶

教材：海洋法（第四版）

人民出版社

第三章 海洋法的历史发展及编纂

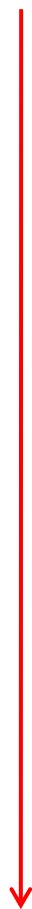
第一节 海洋法的历史发展

➤历史发展：海洋法作为一种社会现象，它的产生与发展过程。

➤海洋法的编纂：把有关开发利用海洋的法律原则制度和规则条文化和系统化--- 法典化

四个发展阶段

生产力



➤ 古代的海洋法

➤ 中世纪的海洋法

➤ 近代海洋法

➤ 现代海洋法

古代的海洋法（公元前15~公元5世纪）

奴隶社会，海洋法萌芽阶段

- **古罗马**：第一次法律形式：《优士丁尼发典》
海洋是大家的共有之物，所有的人都可以自由的利用海洋。
- **古希腊各国的同盟条约**：统治海洋，成为海洋的主宰；而雅典人主张海洋自由
- **古印度** 《摩奴法典》：海洋法律、法规

中世纪的海洋法（公元6~公元16世纪）

特点：封建统治者之间争夺海洋权

海洋利用活动增加：航海、渔业、晒盐

郑和下西洋（1405年），哥伦布发现新大陆（1492年），麦哲伦的环球航行（1519年）

郑和下西洋（1405年）



现在世界各地都流传着他的故事呢

郑和下西洋（1405年）

姓名 郑和
性别 不详 民族 回族
出生地 云南昆阳
出生日期 明洪武四年1371年
职业 航海家 外交家 武术家
逝世日期 宣德八年1433年
主要成就 七下西洋



他在航海、外交、军事、建筑等诸多方面
都表现出卓越的智慧与才识。

提到郑和 他应该是这样

郑和下西洋：1405-1433年, 历经29年, 七下西洋

郑和下西洋路线图



刘家港-越南-印度尼西亚-印度-泰国-柬埔寨-马来西亚-孟加拉-索马里-菲律宾-马尔代夫等30多个国家。

最远：非洲东部，红海，麦加，（澳大利亚，美洲，新西兰）

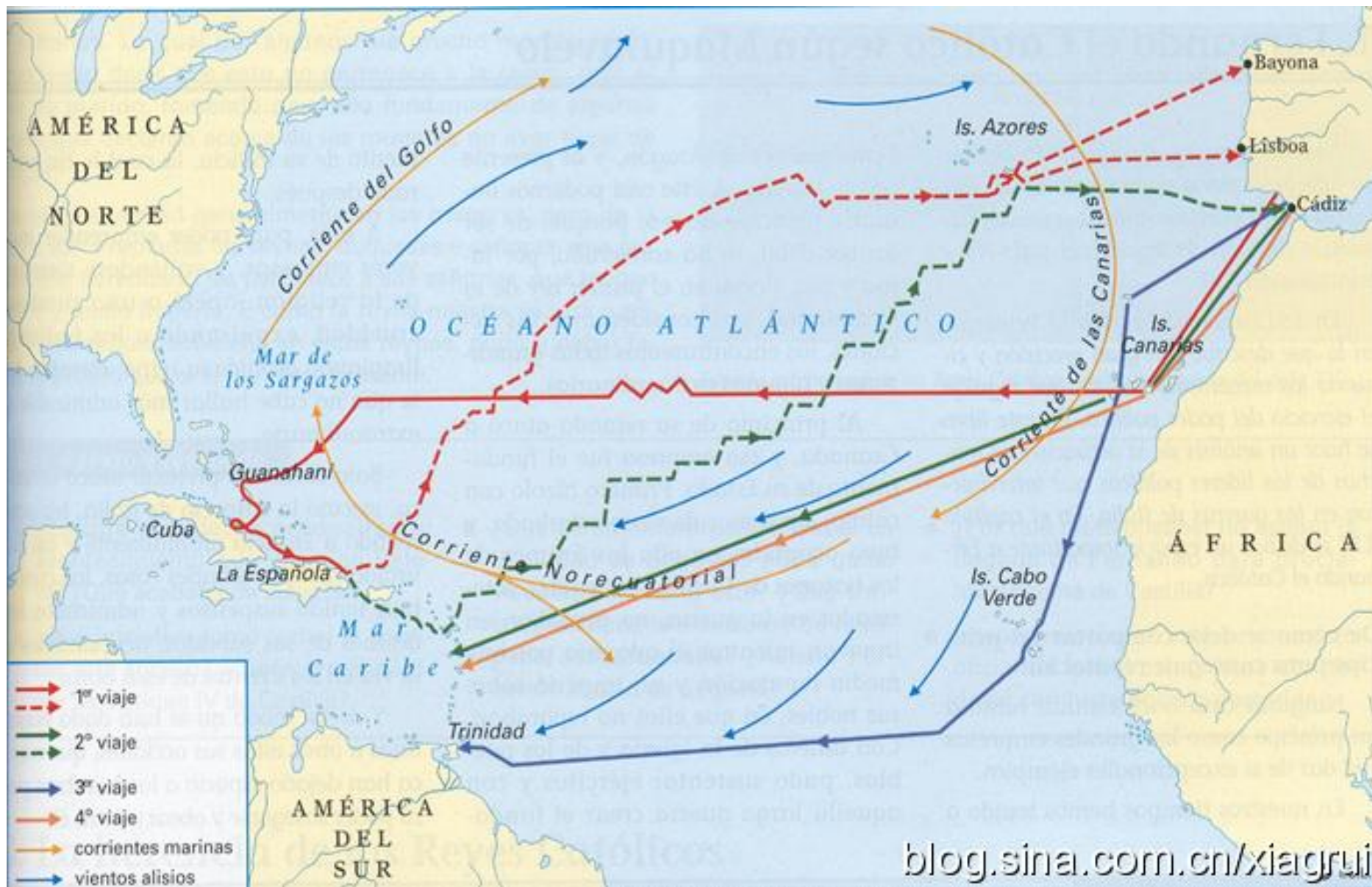


哥伦布发现新大陆（1492年）

丝绸，瓷器，香料。。。



哥伦布发现新大陆（1492年）





麦哲伦的环球航行



各国封建统治者对海洋的统治权的要求

- 英国：英吉利海峡、多佛尔海峡和爱尔兰海
- 瑞典：波罗的海
- 丹麦-挪威：控制北海

主张还未能形成领海制度

近代海洋法（公元17世纪~1919年）

瓜分海洋的斗争（公海和领海时代）



- 胡果·格劳秀斯（Hugo Grotius, 1583—1645）近代西方资产阶级思想先驱，国际法学创始人，被人们同时尊称为“国际法之父”与“自然法之父”。
- 1609年发表《海洋自由论》
- “公海自由”原则的基础（荷兰东印度公司和葡萄牙的斗争）



■ 约翰.赛尔登（**John Selden, 1584-1654**）
英国16、17世纪著名人文主义学者、法学家、历史家。

■ 1618年发表《闭海论》
■ “领海主权”原则的基础

17世纪末，意大利学者真提利斯明确提出国家领土包含毗连的海域；该理论被许多的国家所采纳；公海和领海的区分已经确立

领海的划分：荷兰法学家尼利尼斯.宾刻舒克大炮射程说；邻海宽度并没有解决（3海里，4海里，6海里）



尼利尼斯.宾刻舒克
1673-1743

现代海洋法（1919年至今）

海洋法全面发展时期

- 新的海域制度（如大陆架）
- 专属经济区、国际海底制度等
- 1930年海牙国际法编纂会议以及三次海洋法会议
- 1982年 《联合国海洋法公约》

第二节 海洋法的编纂

- 1930年海牙会议
- 第一次联合国海洋法会议
- 第二次联合国海洋法会议
- 第三次联合国海洋法会议

1930年海牙会议-国际法编纂会议

为编纂海洋法打下初步基础

- **领海**问题的讨论：邻海是国家领土的一部分，国家对其领海及领海上空享有主权利。
- 对领海的宽度进行争论：3海里（英日美等海洋强国）；其他4、6、12海里等
- **毗邻区**：英美持不同的看法
- 历史性海湾：对历史性海湾的概念没有明确的解释。

重要定义



- 领海？
- 毗邻区？
- 专属经济区？
- 三者之间关系如何？



- 历史上从来没有一个国际间统一的领海宽度，各国宣布的领海宽度：
 - ✓ 3海里（约旦、帕劳等国）、
 - ✓ 4海里（挪威、芬兰 2国）、6海里(土耳其、希腊等 4国)、
 - ✓ **12海里**（中国、俄罗斯、美国、英国、法国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国、阿尔及利亚、埃及、扎伊尔、苏丹、摩洛哥等世界多数国家）、
 - ✓ 20海里(安哥拉)、
 - ✓ 30海里(尼日利亚、多哥)、
 - ✓ 50海里（马达加斯加、坦桑尼亚、喀麦隆、冈比亚 4国）、
 - ✓ 70海里（毛里塔尼亚）、
 - ✓ 100海里（塞内加尔）、
 - ✓ 200海里（阿根廷、巴西、秘鲁、塞拉利昂、贝宁等 14国）

毗邻区

- 毗连区（Contiguous zone），又称“邻接区”、“海上特别权”。
- 是指沿海国根据其国内法，在领海之外邻接领海的一定范围内，为了对某些事项行使海关、财政、移民和卫生等必要的管制权，而设立的特殊海域。
 - ✓ 1930年海牙国际法编撰会议，鉴于各国不同的毗连区制度，曾希望统一各国不同的标准，但始终未获成功。
 - ✓ 1958年联合国第一次海洋法会议，首次将毗连区制度列入《领海及毗连区公约》。

毗邻区

- 毗连区的宽度从测算领海基线算起，不得超过**24海里**。需特别指出的是，毗连区的宽度实际上是连同领海在内的不得超过**24海里**。
- 中国**1992年**《领海及毗连区法》规定，中国毗连区宽度是领海之外邻接领海的一带海域，其宽度为**12海里**。

根据《联合国海洋法公约》，毗连区（ ）

A.属于国家领海的一部分

B.属于公海的一部分

C.既不属于领海也不属于公海

D.既是领海也是公海

毗连区与领海的关系？

- 从《海洋法公约》的规定来看，毗连区既不属于国家领水的一部分，也不属于公海领域，所以，毗连区是由沿海国加以特殊管制的区域。
- **毗连区的法律地位不同于领海**。领海是国家领土的一部分，受国家主权的支配和管制，而毗连区是为了保护国家某些利益而设置的特殊区域，沿海国在此区域内对特定范围内享有必要的管制权，并对上述的违法行为进行惩戒。
- 另一方面，**毗连区的管制范围仅限于特定水面**，而不及于海底和领空，这与国家在领海内的整体行使国家主权有显著区别。

第一次联合国海洋法会议

没有解决领海的宽度问题

日内瓦海洋法四公约

- 领海与毗连区公约
- 公海公约
- 捕鱼与养护生物资源公约
- 大陆架公约

核试验、公海污染、沿海渔业及历史性海域等。。。

第二次联合国海洋法会议

没有获取任何结果

领海的宽度问题分歧

- 苏联：12海里
- 美、英、日：反对12海里

第三次联合国海洋法会议

《海洋法公约》的诞生

1973-1982年， 11期会议, 167个国家代表团

- 12海里领海；
- 200海里专属经济区
- 确立了沿海国对大陆架资源的主要权利
- 建立国际海底开发制度和国际海底管理机构



1982年4月30日《联合国海洋法公约》在联合国总部获得通过

目前，已有152个国家**签署并批准**了《联合国海洋法公约》。

签署未批准26国。包括美国、阿富汗、柬埔寨、伊朗、朝鲜、瑞士等。

未签署18国：以色列、委内瑞拉、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其等。

海洋法发生重大变化的因素

- 海洋科学技术的迅猛发展
- 非殖民化运动的发展及第三世界国家的兴起：第三次海洋法会议，发展中国家120；海洋法的许多具体制度都是发展中国家提出的，如专属经济区的概念等；第三世界国家反对海洋霸权的斗争促使《公约》反应了发展中国家的基本利益和要求。
- 联合国及其他国际组织作用的加强：联合国组织协调了三次海洋法会议；提供了政治舞台；海洋科技发展的通报者
- 世界能源需求与国际经济新秩序的形成

第四章 海洋法的基本原则

第一节 海洋法基本原则概述

第二节 海洋法基本原则内容

第一节 海洋法基本原则概述

海洋法的基本原则：被各国公认和接受，具有普遍约束力的，适用于海洋法的各个领域、构成海洋法基础并具有强行法性质的法律原则。

主要特征：

- 国际社会公认
- 具有普遍约束力
- 构成海洋法的基础
- 具有强行法性质

第二节海洋法基本原则内容

一 便利国际交通原则： 国际法主体（主要是指国家）在行使海洋权利时，**不得阻断国际交通**，并应为其提供各种便利的准则。

- ✓ 《海洋法公约》第17条：在本公约的限制下，所有国家，不论沿海国或内陆国，其船舶均享有**无害通过领海**的权利。
- ✓ 第36条规定了用于**国际航行**的海峡的**公海海道或穿过专属经济区的航道**；
- ✓ 第37条规定了**过境同行权**，规定船舶、飞机过境不应受阻碍。

- ✓ 第41条规定了海峡内的海道和分道通航制
- ✓ 第52条规定了群岛水域的无害通过权
- ✓ 第53条规定了群岛海道通过权（海上、空中）
- ✓ 第58条规定在专属经济区内，所有国家，不论沿海国或内陆国，在本公约的有关规定的限制下，享有87条所指的航行、飞越自由.....
- ✓ 第87条规定了公海自由中的航行自由、飞越自由

二 公平利用海洋及其资源原则： 国际法主体（主要是指国家）为实现各自在海洋及其资源方面的目标，都具有平等的机会合理地利用海洋及其资源的准则。海洋和海洋资源是人类的共同财富。

海洋资源：

- 生物资源
- 矿产资源
- 化学资源
- 海洋能资源
- 海洋空间

《海洋法公约》第62条：

在没有能力捕捞全部可捕量情况下，应通过协议或者其他安排，并根据第4款所指的条款、条件、法律、规章，准许其他国家捕捞可捕量的剩余部分，尤其是发展中国家中的部分。

对公平利用空间资源的规定：

领海制度中的船舶无害通过权，国际海峡的过境同行权，群岛水域的无害通过等。

三 海洋资源的可持续开发和保护原则： 国际法主体（主要是指国家）在开发和利用海洋资源时，必须顾及到全人类及子孙后代的利益和需要，不得破坏任何生命支持系统，并予以保护的准则。

内涵：

- 利用现代科学技术和物质装备，适当地选择海洋开发方式和资源利用模式，科学合理的开发利用海洋资源，保护生态环境，使海洋具有长期持续发展的能力，确保当代人及后代人对海洋产品的需求得到满足。

特征：

- 人与海洋的协调性
- 海洋产业发展的持续性
- 海洋资源利用的永续性
- 海洋生态环境的协调性